

وزارة العمل

قرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦

فى شأن تحديد الأعمال والأحوال

التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة أو مواجهة

مخاطر السلامة والصحة المهنية

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛

وبعد أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛

قرر:

(المادة الأولى)

تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز .
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذى القيمة
المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات
أو حوافز أو بدلات أو غيرها .

(المادة الثانية)

يهدف هذا القرار إلى توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة والطفولة، أو مواجهة
مخاطر السلامة والصحة المهنية للعاملات .

(المادة الثالثة)

يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو أجنتهن أو صحة أطفالهن، وذلك على نحو ما يلي :

أولاً - المخاطر الكيميائية :

وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات الآتية:

(أ) الصناعات التى يدخل فى تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها .

(ب) صناعة الأسفلت ومشتقاته .

(ج) صناعة الكاوتش .

(د) صناعة المبيدات الحشرية .

(هـ) صناعة الأسمدة .

(و) صناعة الفينيل كلوريد .

(ز) صناعة المخصبات والهormونات .

(ح) التعرض للبنزين أو منتجات تحتوى على البنزين .

ثانياً - المخاطر الفيزيائية :

وهى المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبرودة، أو الإشعاعات

الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال الآتية :

(أ) العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها .

(ب) إذابة الزجاج أو إنضاجه .

(ج) التعرض للمواد المشعة .

ثالثاً - المخاطر البيولوجية :

وهى المخاطر الناجمة عن الإصابة بالفيروسات ، والبكتريا ، والفطريات ،
والطفيليات، وغيرها ، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال الآتية :

(أ) العمل فى دبغ الجلود .

(ب) العمل فى مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم
أو العظام أو الدماء .

(ج) سلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها .

(د) صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .

رابعاً - المخاطر الهندسية :

وهى المخاطر الناجمة عن معدات وأدوات الرفع والجر اليدوي، وتشمل على

الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال الآتية :

(أ) أعمال العتالة اليدوية .

(ب) أعمال نقل البضائع على عربات يدوية .

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة المقررة قانوناً للمرأة العاملة، يجوز تشغيل
النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا يتعرضن
فيها للمخاطر المشار إليها فى المادة السابقة .

(المادة الخامسة)

يجوز تشغيل النساء فى غير فترات الحمل والرضاعة فى المهن المشار إليها فى
المادة (الثالثة) من هذا القرار إذا توفرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين
بيئة العمل واتباع الإجراءات المقررة فى شأن حدود الأمان ، والاشتراطات والاحتياطات
اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيميائية، والسلبية .

ويعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرًا داهمًا على صحة العاملين والعاملات، ويجوز للجهة الإدارية فى هذه الحالة غلق المنشأة كليًا أو جزئيًا ، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر .

(المادة السادسة)

يجوز للنساء - بناء على طلبهن - العمل أثناء فترات الليل فى أية منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسئوليتهن العائلية، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل .

(المادة السابعة)

يلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهارى بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة فى الحالات الآتية :

- ١- خلال فترة ستة عشر أسبوعًا على الأقل قبل الوضع وبعده، منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع .
- ٢ - خلال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة المشار إليها - وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل، وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع .

(المادة الثامنة)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يكون تشغيل النساء ليلا فى أية منشأة صناعية أو أحد فروعها خلال الفترة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة صباحا، وفقا للضوابط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القرار .

(المادة التاسعة)

يقصد بالمنشأة الصناعية كل مشروع أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من
أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام
أو الأولية، وتشمل على الأخص المنشآت الآتية :

١- المناجم والمحاجر، والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن
من باطن الأرض .

٢ - المنشآت التى يجرى فيها تصنيع المواد، وتعديلها، وتنظيفها، وإصلاحها،
وزخرفتها، وإعدادها للبيع، وتفكيكها أو تدميرها، أو تحويل موادها بما فى ذلك
المنشأة التى تعمل فى مجال بناء السفن، أو فى توليد، أو تحويل، أو توصيل
الكهرباء، أو القوى المحركة أيًا كان نوعها .

٣ - المنشآت التى تعمل فى مشروعات البناء والهندسة المدنية، بما فى ذلك
أعمال الإنشاءات، والتشييد والترميم، والصيانة، والتعديل، والهدم .

(المادة العاشرة)

يستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال الآتية :

حالات القوة القاهرة التى يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب
العمل، ولم يكن فى مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر .

العمل فى المنشآت التى لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة .

إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم
العمل الليلى لتفادى خسارة محققة .

الحالات التى يشغلن فيها النساء مراكز مسئولة ذات طابع إدارى أو تقنى .
الحالات التى يعملن فيها النساء فى أقسام الرعاية الصحية والاجتماعية ولا يشغلن
فى أعمال يدوية .

(المادة الحادية عشرة)

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل، وتوفير
الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند
الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال
والأمن للعاملات .

(المادة الثانية عشرة)

على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة للحصول على
موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلاً فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك، ويجب أن يتضمن
الطلب مبررات التشغيل الليلي، والأعمال التى يتم التشغيل فيها، والضمانات التى
تم اتخاذها .

وعلى المديرية إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التى تقوم بتشغيل النساء ليلاً،
والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير
دورية بنتائج أعمالها .

(المادة الثالثة عشرة)

لا تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر للمرأة
العاملة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها
من لوائحها، أو بمقتضى العرف .

(المادة الرابعة عشرة)

تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة المنشأة بديوان عام الوزارة ، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بالقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الخامسة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

صدر فى ٢٠٢٦/٤/١٥

وزير العدل

حسن رداد